

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๙๘๙๑๓



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรื้อการยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด ๖
พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา

เรียน ปลัดเมืองพัทยา

อ้างถึง หนังสือเมืองพัทยา ที่ ขบ ๕๒๓๐๕/๐๓๓๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง เมืองพัทยา แจ้งว่า โรงพยาบาลเมืองพัทยา เป็นโรงพยาบาลในสังกัด
เมืองพัทยา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เปิดให้บริการด้านสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ
และการฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งการดูแลสุขภาพประชาชนในเมืองพัทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา
ในการให้บริการประชาชน ทั้งยาในบัญชียาหลักแห่งชาติและยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยโรงพยาบาลฯ
ได้จัดทำบัญชีรายการยาประจำปี ๒๕๖๑ มีจำนวนทั้งหมด ๕๔๑ รายการ และจัดเรียงตามประเภทยา
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งโรงพยาบาลฯ ต้องดำเนินการจัดซื้อยา
และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ พักส่งเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๙๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้การปฏิบัติงานและบริหารจัดการ
ของโรงพยาบาลฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้สามารถจัดซื้อและจัดหา
ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาไว้ให้บริการประชาชนและผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง จึงขอหารือว่า ตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๙๘
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ หน่วยงานที่กำหนดในข้อ ๑ และข้อ ๓ หมายความว่ารวมถึงโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นด้วยหรือไม่ หากไม่รวมถึง
เมืองพัทยาจะขอยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ หมวด ๖ มาดำเนินการโดยอนุโลมได้หรือไม่
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้ว
เห็นว่า ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๙๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
เรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด ๖ พักส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยา
และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ข้อ ๑ กำหนดให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค จัดซื้อยาตามชื่อสามัญ
(generic name) ในบัญชียาหลักแห่งชาติตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด โดยให้ใช้เงิน
งบประมาณจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และข้อ ๓ กำหนดให้ราชการส่วนกลาง

/และ ...

และราชการส่วนภูมิภาค จัดซื้อยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์ที่มีใบยา ซึ่งองค์การเภสัชกรรม หรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร มิได้เป็นผู้ผลิตแต่มีจำหน่ายจากองค์การเภสัชกรรม โรงงานเภสัชกรรมทหาร หรือผู้ขายรายใดก็ได้... ซึ่งหน่วยงานที่กำหนดในข้อ ๑ และข้อ ๓ ของหนังสือดังกล่าว มิได้หมายความว่ารวมถึง โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นด้วย ดังนั้น โรงพยาบาลเมืองพัทยา จึงไม่ต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่อย่างไรก็ดี โรงพยาบาลเมืองพัทยาคือเป็นโรงพยาบาลในสังกัดเมืองพัทยา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ ถือเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ตามคำนิยามของคำว่า “หน่วยงานของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ย่อมต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๑

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖